

262435-24

REPÚBLICA ARGENTINA

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

EXPEDIENTE NÚMERO

262435-24

DE PAZ BARRIAL NRO.1

CARÁTULA / PARTES

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES

C/ BESUCHET RICARDO ANTONIO S/ APREMIO

(J.PAZ)

MATERIA

CIVIL Y COMERCIAL

ACOMPaña DOCUMENTAL - SOLICITA

SEñOR JUEZ:

MILENA SENA, abogada, Matrícula Profesional N° 11.221, CUIF N° 5126, C.U.I.L. N° 27-34880989-5, emiliana.s.sena@hotmail.com, Celular N° 0364-154508610, constituyendo domicilio legal en la calle Mendoza N° 1265, Piso 11, Dpto 4 de la ciudad de Corrientes, en representación de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, C.U.I.T. N° 30-58415247-4, en los autos caratulados "MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES c/ BESUCHET RICARDO ANTONIO s/ APREMIO". **Expte. N° 262.435/24**, a V.S. me presento y respetuosamente digo:

Que vengo a acompañar:

- I – Original en formato digital de título ejecutivo N° 53315 en una (1) fs.
- II – Copia Digital Poder Especial en legal forma en una (1) fs.
- III – Conforme lo expresado, solicito se tenga presente la documental adjunta, se agreguen las copias al expediente y se provea la promoción de demanda conforme a derecho.

PROVEER DE CONFORMIDAD
SERA JUSTICIA

Firmado electrónicamente por la Dra. Milena Sena. M.P. N° 11.221, CUIF 5126

10 AGO 2021
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE
LA PROVINCIA DE CORRIENTES
EL DIA

Trascienden cuarenta y dos (342)

ALVINO VARGAS
CORRIENTES

PODER ESPECIAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
DISTRITO MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES a favor de la Dra. **MILENA Y.A. SENA - FACITURA NÚMERO CIENTO UNO - Sección "A"**
Nº 1011- En la Ciudad de Corrientes, Capital de la Provincia del mismo nombre, República Argentina, a los TRECE días del mes de AGOSTO del año DOS MIL VEINTIUNO, Ante mí, Escribana Municipal, comparece el Señor Intendente Municipal Doctor **EDUARDO ADOLFO TASSANO**, Documento Nacional de Identidad Nº 13.636.405, argentino, clase 1939, de estado civil casado en primeras nupcias, con domicilio legal en el Palacio Municipal sito en calle 25 de Mayo Número 178 de esta Ciudad, quien justifica su identidad a teor de lo dispuesto en el Artículo 106 inciso "b" del Código Civil y Comercial de la Nación. **INTERVIENE** en **NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES**, (CUI Nº 30-58415247-4), en su carácter de Intendente, cargo para el que fuera electo en los Comicios del 04 de Junio de 2017 y en el que asumió según Acta Número 330 de fecha 10 de diciembre de 2017 de Asunción del cargo y Juramento de Ley, documentación que en fotocopia debidamente certificada se halla incorporada al protocolo del presente año, a la cual me remito, doy fe; **Y DICE**: que en el carácter invocado y acreditado, confiere **PODER ESPECIAL PARA ASUNTOS EXTRAJUDICIALES Y JUDICIALES** a favor de la Doctora **MILENA EMILIANA SOLERAD SENA**, C.U.I. 27-34.880.841-3, Matricula Profesional número 11221, con domicilio legal en Córdoba Nº 543 Octavo Piso, Departamento "D", de esta Ciudad, como Procuradora, para que en nombre y representación de la **MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES**, intervenga **ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LOS JUICIOS DE APREMIO** en que la Municipalidad tenga interés legítimo y en todos los Juicios pendientes o futuros de esa naturaleza, que

para que se presente ante los Juzgados y Tribunales de cualquier instancia, fuere de jurisdicción, estable demandas o reconvocciones, presente escritos, solicitudes, documentos, pruebas, testigos y demás justificativos e instrumentos que se requieran, interponga Recursos cuando sea procedente; hacer, absolver posiciones, exigir juramentos, cauciones y garantías, ofrecidos cuando sean autorizados para ello, solicitar embargos, inhibiciones y sus levantamientos, venta o remate de bienes de los deudores, desalojo, lanzamiento; efectuar pagos por consignación; formular denuncias; deducir acciones posesorias y petitorias que sean de falsedad o nulidad; tachar, recusar con o sin expresión de causa; labrar o firmar actas; proponer peritos, profesionales, contadores, tasadores, rematadores y demás personal necesario para que dictamine sobre cualquier elevación o acto; poder transferencia de fondos a las cuentas oficiales que se le indique y otorgar judicialmente los descuentos emergentes de los pagos así realizados; y, en general realizar todos los demás actos, gestiones y diligencias que sean necesarios para el mejor desempeño de su función. Podrá además, con autorización expresa del Servicio Jurídico Permanente de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, formular allanamientos y desistimientos de juicios, otorgar quitas y espesas; oponer o interrumpir prescripciones; hacer cargos por daños y perjuicios, demandar indemnizaciones e intereses, poner o absolver posiciones y producir todo género de pruebas e informaciones; tachar, interponer recursos legales, peticiones o deferir juramentos; prestar o exigir fianzas, cauciones, arruños y demás garantías; diligencias, exhortos, oficios, mandamientos, intimaciones, citaciones y emplazamientos; protocolizar documentos; labrar actas; hacer manifestaciones de bienes; rectificar, rectificar, aclarar, confirmar y registrar actos judiciales y contratos; solicitar toda clase de testimonios e informes, alegar nulidades; quedando investido el mandatario de las

10 AGO 2021
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE
LA PROVINCIA DE CORRIENTES
EL DIA

Trascienden cuarenta y tres (343)

ALVINO VARGAS
CORRIENTES

mandatarios habilitados que intervengan en el presente mandato, para ejercer los actos autorizados, cuyos alcances son meramente excluyentes y no restrictivos de otras potestades que podrá ejercer para el cumplimiento. La mandataria solamente podrá desistirse de los juicios, acciones o recursos interpuestos o no interponer estos últimos; paralizar tramites; conceder quitas y espesas; intervenir en remate y/o públicas subastas; pedir declaraciones de quiebras; solicitar concursos civiles y especiales a sus deudores; pedir el levantamiento de embargos y demás medidas cautelares; nombrar peritos; solicitar el levantamiento de peritos, martilleros, árbitros; y aceptar o prestar conformidad para la designación de peritos, martilleros, árbitros; y aceptar depósitos a cuenta, con la previa conformidad del Servicio Jurídico Permanente de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes; y por último realizar todos los trámites y peticiones a fin de dar cumplimiento al presente, el que confiere con todas las facultades propias de su naturaleza. En ningún caso, la mandataria podrá sustituir a favor de otra persona las facultades otorgadas en el presente. **Declaraciones Complementarias**: Queda expresamente establecido que al profesional aquí apoderado no tendrá por el ejercicio del presente poder, derecho al cobro de honorarios alguno a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES, ni tampoco los que regulen en calidad de costas a cargo de la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES o de la parte condenada en costas, renunciando en tal caso a la solidaridad legal emergente los entes respectivos, cuando legalmente sean exigibles, todo ello sin perjuicio de la facultad de cobrar honorarios que se le regulen en calidad de costas a cargo de la contraria, admitiendo que la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES podrá fijar tope a la percepción de honorarios a la contraria, cuando ello sea necesario a su criterio para facilitar algún acuerdo, la renuncia a percibir honorarios y/o la facultad de fijar tope a los mismos por la MUNICIPALIDAD DE

la resolución del presente. Todo ello, en virtud del voluntario sometimiento a los términos de las normativas vigentes sobre la derogación de la actividad profesional (decreto número 2284, Año 1991 y artículo 1251 y 1255 del Código Civil y Comercial de la Nación), interpretando que devienen inaplicables las normas provinciales y/o nacionales que establecen el carácter de orden público de los honorarios, en cuya consecuencia la apoderada **RENUNCIA IRREVOCABLEMENTE** a reclamar a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES los honorarios que se le regulen en calidad de costas, sean éstos impuestos al Municipio o a la contraria, en cuyo caso desde a las solidaridades legal liberando en consecuencia a la Municipalidad mandante de toda forma de solidaridad y/o responsabilidad. El apoderado no podrá presentarse en aquellas causas en trámite que sean llevadas por otros apoderados de la Municipalidad mandante, salvo que concuerden con instrucciones expresas del Servicio Jurídico Permanente en tal sentido. El apoderado no podrá hacerse petrocinar por otros letrados y/o profesionales sin expresa autorización del Servicio Jurídico Permanente, si no observare estas restricciones además de las consecuencias judiciales posibles, asumir los costos y honorarios que pudieran derivarse del petrocinio no autorizado. El presente apoderamiento no altera ni restringe el cargo de detallada rendición de cuentas, al que el mandatario queda sometido según las leyes de fondo y forma, por el solo hecho de su otorgamiento, y/o también del que pudiera surgir de convenciones celebradas con el Mandante y/o las que surjan de sus normas internas y/o instructivos y/o instrucciones. La mandataria informará sobre los juicios y asientos a su cargo, en forma, modo y frecuencia indicada por el mandante. La mandataria asume expresamente las consecuencias jurídicas y económicas derivadas de caducidades de instancias declaradas y firmes imputables a su actuación profesional dentro de los litigios a su cargo. El Mandante solicita se expida el Primer Testimonio de la presente a favor de la

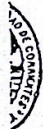
11/11/2021 HABITADO
EL DIA
10 AGO 2021
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE
LA PROVINCIA DE CORRIENTES



Traslados cuarenta y cuatro (44)
Abogada Milena Emilia Soledad SENA, valida y ratifica por el Comprocedimiento, la
otorga y firma ante mí, doy fe. - Exmunicipal: 424-34200705-S1 (Sen...)

Dr. ENRIQUE ADOLFO DIAZ
INTENDENTE
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

Atte. Mi:



Abogada Milena Emilia Soledad SENA
CORRIENTES

ACUERDA FIELMENTE CON SU ESCRITURA MATRIZ QUE OBRA A LOS
FOLIOS N° 342 y 344 DEL PROTOCOLO MUNICIPAL - SECCION "A" -
ABO: 2021 - PARA la MANDATARIA, Dra. MILENA EMILIANA SOLEDAD
SENA, SE EXPIDE ESTE PRIMER TESTIMONIO EN CUATRO FOJAS,
QUE SE FIRMA Y SELLA EN EL LUGAR Y FECHA DE SU
OTORGAMIENTO.- CONSTE.



MICAELA VICTORIA WARD
Escribana Municipal Adjunta
CORRIENTES

MILENA SENA
ABOGADA
Mat. N° 11221 - C...
Mat. N° 8442 - C...



Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

2613 - 23 NOV 2018

Titulo Ejecutivo 53315

Usuario: GARCIAEC

Fecha Emisión Título: 23/04/2024

Fecha Liquidación: 26/10/2022

Reporte: R_EJECMUL

Acor

Agencia Correntina de Recaudación

Cuit: 20350014943 - BESUCHET RICARDO ANTONIO

Calle
Calle: 82 VIV.-MZ.23B-CS.

Nro
16

Piso

Dpto

C.Postal Localidad
3400 CORRIENTES

Barrio: SERANTES

Datos del Contribuyente

Cuit: 20350014943 - BESUCHET RICARDO ANTONIO

Concepto: 08- MULTAS

Datos Multas/Infracción

Expediente: 197022B2021

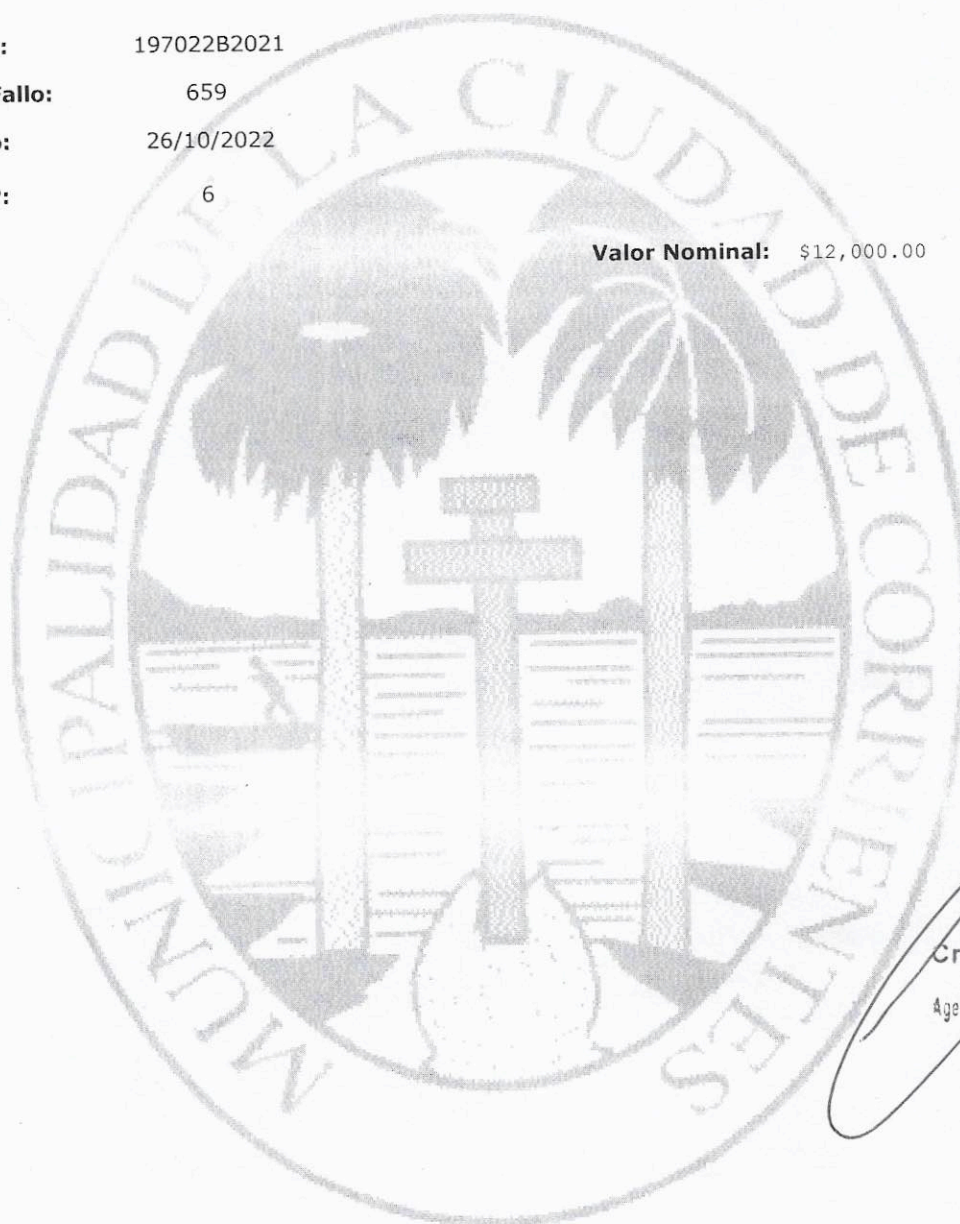
Nº Juicio/Fallo: 659

Fecha Fallo: 26/10/2022

Juzgado Nº: 6

Valor Nominal: \$12,000.00

al: 26/10/2022



Cr. Ernesto Calvano
Director Ejecutivo
Agencia Correntina de Recaudación

PROMUEVE EJECUCION FISCAL

SEÑOR JUEZ:

MILENA SENA, abogada, Matrícula Profesional N° 11.221, CUIF N° 5126, C.U.I.L. N° 27-34880989-5, correo electrónico: emiliana.s.sena@hotmail.com, Celular N° 0364-154508610, constituyendo domicilio legal en Mendoza N° 1265, piso 11, Dto, de esta ciudad, a V.S. me presento y digo:

I - PERSONERIA

Que como lo acredito con la copia digital del Poder Especial, Escritura N° 101 de fecha 13 de Agosto de 2021 que adjunto a la presente, LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES, CUIT N° 30-58415247-4, con domicilio real en la calle 25 de Mayo N° 1178 de esta Ciudad, me ha otorgado mandato suficiente para promover la presente acción.

II - OBJETO

En el carácter invocado y siguiendo expresas instrucciones de mi mandante, vengo por este acto a promover ejecución fiscal contra el Sr.: RICARDO ANTONIO BESUCHET, CUIL N.º 20-35001494-3, con domicilio fiscal en 82 Viv., Mz. 23B, Casa N° 16, Barrio Serantes de la ciudad de Corrientes, a los efectos de procurar el cobro de la suma de PESOS DOCE MIL (\$12.000.-), solicitando se haga lugar a la presente demanda, condenando al íntegro pago del capital reclamado con más los intereses legales desde la mora y hasta el efectivo pago y costas del presente juicio.

III - HECHOS

El crédito de mi mandante surge de la certificación de deuda tributaria N° 53315 de fecha 23 de Abril de 2024, confeccionadas de conformidad con la normativa vigente, que en originales se acompañan, impagas y exigibles al día de la fecha.

IV - INTERESES LEGALES

Al dictarse sentencia, deberá ordenarse la aplicación de los intereses legales, de conformidad con las disposiciones del Código Fiscal Municipal (Ord. 2421/93, Ord. 6.525/16) y Resoluciones N° 669/97, N° 2.993/18, N° 5152/22, y N° 3654/23 y las posteriores que surjan de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, sobre el capital de la suma reclamada desde la mora y hasta su efectivo pago.

VI - DERECHO

Fundo el derecho que asiste a mi parte en lo normado por los Arts. 570 y 571 y cc. del C.P.C. y C. (Ley 6.556), en las disposiciones del Código Fiscal de la Provincia de Corrientes, en la Ley Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, Código Fiscal Municipal (Ord. 2421/93, Ord. 6.525/16) y Resoluciones N° 669/97, N° 2.993/18, N° 5152/22 y N° 3654/23 de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.

VII - PETITORIO

Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:

- 1) Se me tenga por presentada, por parte en el carácter invocado, y con domicilio legal y electrónico constituidos
- 2) Se tenga por promovido la ejecución fiscal en proceso monitorio contra el Sr.: RICARDO ANTONIO BESUCHET, CUIL N.º 20-35001494-3, con domicilio fiscal en 82 Viv., Mz. 23B, Casa N° 16, Barrio Serantes de la ciudad de Corrientes.
- 3) Se dicte sentencia monitoria, en los términos del Art. 571 y conc. del C.P.C. y C., condenando al ejecutado al pago de la suma reclamada con más los intereses legales desde la mora y hasta su efectivo pago, con expresa imposición de costas.
- 4) Recuso sin causa al Dr. Alejandro Omar Aquino Britos, Juez del Juzgado de Ejecución Tributaria, sin que eso afecte la honorabilidad de Su Señoría.

PROVEER DE CONFORMIDAD

SERA JUSTICIA

Firmado Electrónicamente: Dra. Milena Sena – M.P. 11.221 – CUIF 5126



Provincia de Corrientes
Poder Judicial



EXP 262435/24

**"MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES C/ BESUCHET
RICARDO ANTONIO S/APREMIO "**

N°111358

Corrientes, 21 de Agosto de 2024.- sce

Previo a todo trámite, advirtiendo el proveyente la existencia de discrepancias entre el escrito de promoción de la presente acción y la copia del título presentado digitalmente en cuanto al monto reclamado (en números y letras) previamente aclare el peticionante adecuando la misma a lo previsto por el art. 438° -inc. g- del C.P.C. y C. Notifíquese.-

Fdo. electrónicamente por:
Adriana María Lorena Arece
Abogada-Secretaria
Juzgado Civil y Comercial N°1
CORRIENTES

ACLARA - SOLICITA

SEÑOR JUEZ:

MILENA SENA, abogada, Matrícula Profesional N° 11.221, CUIF N° 5126, emiliana.s.sena@hotmail.com, Celular N° 0364-154508610, en representación de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, C.U.I.T. N° 30-58415247-4, en los autos caratulados "MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES c/ BESUCHET RICARDO ANTONIO s/ APREMIO". **Expte. N° 262.435/24**, a V.S. me presento y respetuosamente digo:

Que vengo cumplimentar lo ordenado en providencia N°111358 siendo así, que el monto de la demanda es de PESOS DOCE MIL (\$12.000.-) conforme título ejecutivo N° 53315 presentado en autos.

PROVEER DE CONFORMIDAD
SERA JUSTICIA

Firmado electrónicamente por la Dra. Milena Sena. M.P. N° 11.221, CUIF 5126



Provincia de Corrientes
Poder Judicial



EXP 262435/24

**"MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES C/ BESUCHET
RICARDO ANTONIO S/APREMIO"**

N° 112468 Corrientes, 30 de Agosto de 2024.-sce

Que siendo la presente demanda de apremio, promovida por la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES, por un importe que no supera los PESOS CIENTO VEINTE MIL (\$ 120.000) –Acdo N° 17/20 – Pto. 22°- y en atención al domicilio del ejecutado denunciado, de conformidad a lo dispuesto por los incs. a) y e) del art. 7 de la Ley 5907 (B.O.25/11/09), es que RESUELVO: 1°) -DECLARARME INCOMPETENTE para entender de ella y disponer su pase al tribunal competente de acuerdo a la Ley 5907/09. 2°- Previa notificación personal del procurador fiscal del Actor, remítase los autos al Juzgado competente a sus efectos, sirviendo el presente de atenta nota de estilo, debiendo tomar razón Mesa de Entradas y Salidas del Juzgado y Mesa Receptora Única Informatizada. Sirva la presente de atenta nota de remisión. Notifíquese.-

Fdo. electrónicamente por:
DANIEL EDGARDO BORCHES
Juez Civil y Comercial N.º 1
CORRIENTES



Comprobante de Notificación Enviada

Número: 881176
Organismo JUZGADO DE PAZ BARRIAL Nº 1 - CORRIENTES - Corrientes (Capital)
Expte: EXP 262435/24
Radicación JUZGADO DE PAZ BARRIAL Nº 1 - CORRIENTES - Corrientes (Capital)
Carátula
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES C/ BESUCHET RICARDO ANTONIO S/ APREMIO (J.PAZ)

Título Notificación HAGASE SABER

Fecha de Alta 25/09/24 09:11

Detalle

HAGASE SABER

Profesionales Notificados

SENA, MILENA

Fecha Notificación

25/09/24 09:11

Archivos

262435 HAGASE SABER.pdf